

Nr. 86 Der Reichsminister der Justiz an die Reichsressorts. 14. April 1938*R 3001/20356, Bl. 202–204 Reinkonzept¹**Beginn:**Beginn:**Sofort!**Betr.: Gesetz über eine Bereinigung alter Schulden.*

In der Anlage übersende ich den Entwurf des Gesetzes über eine Bereinigung alter Schulden² in der Fassung, in der ich ihn demnächst dem Reichskabinett zur Beschlußfassung vorzulegen beabsichtige. Der Entwurf einer Allgemeinen Verfügung wegen der Frage, welche Stellen die Gerichte zur Beurteilung der Person des Schuldners zu beteiligen haben, ist beigelegt³.

Die Anregungen, die die Vertreter der beteiligten Ressorts in der Ressortbesprechung am 16. März 1938⁴ gegeben haben, sind bei der Neufassung des Entwurfs soweit möglich berücksichtigt worden. Gegenüber den Bedenken, die der Herr Vertreter des Reichsministeriums des Innern (Abt. I) in der Besprechung erhoben hat⁵, möchte ich nochmals betonen, daß nach dem Entwurf die aus der Zeit vor 1933 stammenden Schulden keineswegs allgemein gestrichen oder sonstwie die Interessen der Schuldner vor den berechtigten Interessen der Gläubiger einseitig bevorzugt werden sollen. Der Entwurf bezweckt auch nicht, lebensunfähige Existenzen künstlich am Leben zu erhalten. Es soll vielmehr nur denen geholfen werden, die schuldlos der Wirtschaftskrise zum Opfer gefallen sind und ihr Vermögen ihren Gläubigern zur Verfügung gestellt haben, aber gleichwohl von ihren Schulden nicht befreit worden sind, weil ihre Vermögensstücke in der Zwangsvollstreckung weit unter ihrem wahren Wert veräußert wurden. In diesem Rahmen ist die gesetzliche Hilfe notwendig. Denn es ist auf Dauer unerträglich, daß z. B. die Bauern und Landwirte, deren Betriebe vor dem Ausbau des landwirtschaftlichen Vollstreckungsschutzes⁶ versteigert worden sind, heute noch mit alten Schulden belastet sind, die vielfach Hundert- oder Zweihunderttausend Reichsmark betragen und deren Tilgung den Schuldnern nach dem Verlust ihres früheren Betriebes völlig unmöglich geworden ist. Dies wird von den Betroffenen umso härter empfunden, als diejenigen Bauern und Landwirte, die den Abschluß des Zwangsversteigerungsverfahrens – oft aus zufälligen Gründen – noch kurze Zeit hinausschieben konnten, heute durch die Erbhofgesetzgebung⁷ und die landwirt-

¹ Ausfertigungen gingen an REM, RWiM, RFM, RIM, RAM, RPM, RMVP, OKW, StdF, BVJP, PrFM, RBkDir. und RKom. für das Kreditwesen. Der Rkei wurde durch AGR Breithaupt am 27. 5. 1938 nachträglich ein Exemplar ausgehändigt; s. R 43 II/1528b, Bl. 44 f.

² R 3001/20356, Bl. 205–216. Es handelte sich, nach der Erstvorlage vom 25. 2. 1938 (ebd. Bl. 140 f., 160–164; R 43 II/1528b, Bl. 26–31), um die zweite Entwurfsfassung des Gesetzes, welches wiederum auf den 1937 erörterten Entw. eines „Gesetzes über einen Schuldnerschutz“ zurückging; Näheres hierzu s. ARH IV, Nrr. 116 Ziff. 1, 140 Ziff. 2.

³ R 3001/20356, Bl. 217 f., R 43 II/1528b, Bl. 46.

⁴ Sitzungsvermerk des AGR Breithaupt: R 3001/20356, Bl. 170–174.

⁵ Lt. Vm. (o. Anm. 4) hatte RR Schiedermaier für die Abt. I des RIM erklärt, „daß der Reichsminister des Innern der Verwendung des Ausdrucks ‚Volksgenosse‘ in diesem Gesetz keinesfalls zustimmen könne. Dies sei ein politischer Begriff, dessen Verwendung in Gesetzen bisher bewußt vermieden worden sei. Falls die Juden den Schutz des Gesetzes nicht erhalten sollten, müsse dies in dem Gesetz ausdrücklich gesagt werden“. Ferner hatte er gefordert, „daß das Gesetz im Einzelfall zu Gunsten eines Schuldners nicht angewendet werden dürfe, wenn die Verwaltungsbehörden damit nicht einverstanden seien. Dies müsse in das Gesetz selbst aufgenommen werden“.

⁶ Hinweise s. ARH IV, Nr. 116 Anm. 5.

⁷ Zum geltenden Erbhofrecht s. ARH III, Nr. 175.

schaftliche Schuldenregelung⁸ in widestem Umfang geschützt sind. Hinzu kommt, daß die entwurzelten Bauern und Landwirte sich immer wieder auf den Aufruf des Führers vom 16. Februar 1932⁹ berufen, in dem ihnen eine Hilfe ausdrücklich zugesichert worden ist. Dies macht m. E. den Erlaß des Schuldenbereinigungsgesetzes auch zu einer politischen Notwendigkeit.

Der Erlaß des Gesetzes liegt aber zugleich auch im Interesse der Gläubiger. Der verständige Gläubiger kann es nur begrüßen, wenn die Gesamthöhe der alten Schulden der Leistungsfähigkeit des Schuldners angepaßt wird. Außerdem hat sich gezeigt, daß der zusammengebrochene Schuldner meist von solchen Gläubigern mit Vollstreckungsmaßnahmen weiterverfolgt wird, die selbst kapitalstark sind und das erforderliche Verständnis für die Lage des Schuldners vermissen lassen. Der wirklich bedürftige, anständige Gläubiger hat das Nachsehen, weil die anderen das pfändbare Einkommen des Schuldners bereits vor ihm auf Jahre hinaus gepfändet haben.

Im übrigen werde ich dafür Sorge tragen, daß die Anwendung des Schuldenbereinigungsgesetzes in der Praxis der Gerichte nicht in unerwünschter Weise ausgedehnt wird.

Bei § 3 habe ich mich auf Grund des Ergebnisses der Ressortbesprechung entschlossen, die bisherige Unterscheidung zwischen alten und neuen Bürgschaften fallenzulassen¹⁰. Der Herr Vertreter der Kommunalabteilung des Reichsministeriums des Innern hatte darüber hinaus angeregt, § 3 des Gesetzes so zu fassen, daß die Gemeinden und Landkreise von ihren Verpflichtungen aus Bürgschaften, die sie für Betriebskredite an entwurzelte Landwirte übernommen haben, befreit würden¹¹. Dieser Anregung glaubte ich nicht folgen zu können. Eine allgemeine Einschränkung der Rechte des Gläubigers gegenüber dem Bürgen über § 3 Abs. 1 Satz 2 hinaus kann m. E. nicht verantwortet werden, weil dem die berechtigten Interessen der Kreditwirtschaft entgegenstehen. Eine Sonderbestimmung allein zugunsten der Gemeinden und Gemeindeverbände ist m. E. sachlich nicht gerechtfertigt, weil, wenn überhaupt, nur besonders leistungsschwache Bürgen nach § 3 Abs. 1 Satz 2 von der Bürgschaftsverpflichtung freigestellt werden sollen. Abgesehen hiervon würde eine solche Sonderbestimmung zugunsten der Gemeinden und Gemeindeverbände wohl sicher den Kommunkredit erheblich beeinträchtigen. Die Frage, ob und wie die Gemeinden und Kreise von diesen Bürgschaften befreit werden können, kann deshalb nach meiner Auffassung nicht im Rahmen des Schuldnerbereinigungsgesetzes geregelt werden.

Diejenigen Ressorts, welche im Gegensatz zu anderen Ministerien eine Ausdehnung des Gesetzes über sein vorgesehenes Anwendungsgebiet hinaus wünschen¹², möchte ich bitten, ihre Wünsche zurückzustellen. Denn die Erfüllung solcher Wünsche würde die klare Grenzlinie verwischen, die jetzt für die Bereinigung alter Schulden gezogen ist, und damit die Besorgnis rechtfertigen, die wegen der Möglichkeit einer unerwünschten Ausdehnung des Schuldnerschutzes von anderer Seite bereits geäußert worden ist. Die Aufrechterhaltung solcher Sonderwünsche würde deshalb im

⁸ S. Angaben in ARH II/1, Nr. 81 Anm. 13.

⁹ Zitiert in ARH IV, Nr. 116 Ziff. 2.

¹⁰ § 3 *Mitverpflichtete* lautete in beilieg. Fassung: „(1) Ist ein Dritter Mitschuldner einer alten Forderung oder hat ein Dritter dem Gläubiger ein Pfand oder eine sonstige Sicherheit gegeben oder die Bürgschaft für den Schuldner übernommen, so werden die Rechte, die der Gläubiger gegenüber dem Dritten hat, durch die Schuldenbereinigung grundsätzlich nicht berührt. Von diesem Grundsatz kann in besonderen Fällen abgewichen werden, soweit dies notwendig ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden.“

(2) Stammt die Mitschuld, die Sicherheit oder die Bürgschaft aus der Zeit vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Schuldners, so ist ein Recht des Dritten, bei dem Schuldner Rückgriff zu nehmen, ebenso zu behandeln wie alte Forderungen anderer Gläubiger.“

¹¹ Von der Abt. V des RIM war lt. Vm. Breithaupts (o. Anm. 4) „im Interesse der Gemeinden und Gemeindeverbände eine weitergehende Entlastung des Bürgen“ gefordert worden: Die Gemeinden hätten „in großem Umfang Bürgschaften für entwurzelte Landwirte, insbesondere für Saatgutkredite, übernommen. Die Bürgschaft sei damals als eine reine Formsache angesehen worden. Es sei den Gemeinden nicht zuzumuten, wenn sie jetzt aus der Bürgschaft noch in Anspruch genommen würden“. Dieser Forderung waren in der Besprechung StdF und RFM beigetreten.

¹² Insbes. der RAM, der in der Ressortbesprechung sein altes Verlangen nach Einbeziehung auch überschuldeter Arbeiter und Angestellter (s. ARH IV, Nr. 116 Anm. 9) wieder aufgegriffen hatte, und der REM, welcher Notverkäufe zur Abwendung einer drohenden Zwangsvollstreckung ebenfalls vom Gesetz zu erfassen wünschte.

Ergebnis dazu führen, daß *jede* Hilfe für die Opfer der Wirtschaftskrise praktisch unmöglich gemacht würde.

Zu § 17 des Entwurfs¹³ gebe ich bereits jetzt die Erklärung ab, daß ich Durchführungsvorschriften auf Grund des § 17 nur erlassen werde, wenn die beteiligten Ressorts mit dem Erlaß einverstanden sind. Etwaige Bedenken bitte ich mir bis zum 30. April spätestens mitteilen zu wollen. Für mündliche Besprechungen stehen meine Sachbearbeiter, Ministerialrat Dr. Pätzold und Amtsgerichtsrat Dr. Breithaupt, zur Verfügung¹⁴.

I. V.
Schl[egelberger] 14/4

¹³ § 17 ermächtigte den RJuM zum Erlaß von Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften.

¹⁴ Der StdF stimmte am 9. 5. 1938 dem Gesetz zu, der RAM insistierte am selben 9. 5. auf der Berücksichtigung nicht nur der Selbständigen: R 3001/20356, Bl. 272 f., 276. Der RIM unterstrich mit Schreiben vom 23. 5. 1938 neuerlich seine grundsätzl. Bedenken: Dok. Nr. 118.

Zitierhinweis

Nr. 86 Der Reichsminister der Justiz an die Reichsressorts. 14. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d086>